

0003122-55.2016.8.26.0068

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... diversas conversas relacionadas ao tráfico de drogas, enquanto com Rogério teria sido encontrado apenas um aparelho de telefone celular de marca Samsung. Após as revistas, o adolescente teria confessado a prática delitiva em conjunto com o réu e informado que o dinheiro proveniente do tráfico realizado durante a madrugada estava em sua residência. Ato contínuo, os policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003122-55.2016.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003122-55.2016.8.26.0068

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Emerson Bonillo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Emerson Bonillo, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque no dia 19 de março de 2016, por volta das 09h55, na Rua Atenas, 802, Engenho Novo, nesta cidade e comarca de Barueri, em concurso de agentes com o inimputável Rogério Brito da Silva, trazia consigo 40 invólucros plásticos de crack, totalizando 16,59g, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.15/16), assim como o laudo de constatação (fls. 17/19) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls.75/78).

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls.94/95).

Em 02 de março de 2017 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução, ocasião em que foi concedida liberdade provisória ao réu (fl.96).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 108/111 e 121/122).

Determinada a juntada de laudo pericial referente às conversas mantidas com o titular do telefone celular apreendido e a expedição de ofício à operadora de telefonia para prestação de informações (fls. 122).

Laudo pericial do aparelho juntado aos autos (fls. 128/154).

Respostas das operadoras de telefonia juntadas aos autos (fls. 157, 177/178 e 185).

As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls. 173/176, 189 e 192/194).

É o relatório. Decido.

Ciente da certidão do cartório informando a manutenção do feito em fila errada do SAJ, o que causou uma demora de 4 anos para o cumprimento do quanto determinado no termo de audiência. Importante que seja verificada a razão exata do erro, a fila em que estava, onde deveria estar, e por que isso ocorreu, a fim de que não se repita. O réu Emerson Bonillo foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Segundo constou da denúncia, policiais militares em patrulhamento pelo local teriam avistado o réu e o menor Rogério em atitude suspeita, sendo que estes, ao notarem a viatura, teriam acelerado o passo, razão pela qual os milicianos os teriam abordado. Em revista pessoal, com o réu teriam sido encontradas as substâncias ilícitas já descritas, a quantia de R\$ 90,00 em dinheiro e um aparelho de telefone celular de marca Motorola, o qual conteria diversas conversas relacionadas ao tráfico de drogas, enquanto com Rogério teria sido encontrado apenas um aparelho de telefone celular de marca Samsung. Após as revistas, o adolescente teria confessado a prática delitiva em conjunto com o réu e informado que o dinheiro proveniente do tráfico realizado durante a madrugada estava em sua residência. Ato contínuo, os policiais teriam se dirigido à residência do imputável e apreendido a quantia de R\$ 1.700,00 em dinheiro. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico. A quantidade de drogas dificulta pensar em porte para uso próprio. A propósito da autoria do crime, o réu a negou quando foi interrogado em juízo. Segundo ele, as drogas estavam com Rogério, que teria ficado com o seu telefone celular durante a madrugada. Teria sido abordado voltando da padaria, com mercadorias compradas e R\$ 9,00 em dinheiro de troco. Essa negativa, entretanto, não merece prosperar, pois além de ser inverossímil, restou isolada nos autos.

Por primeiro, ela é inverossímil porque se o telefone celular é um bem de uso pessoal, dos mais importantes, especialmente nos dias de hoje, natural que se o aparelho do réu tivesse permanecido com o adolescente durante a madrugada, que isso fosse esclarecido. No entanto, não foi isso que ocorreu.

Por segundo, ela restou isolada nos autos porque os dois policiais militares que prenderam o réu repetiram em juízo aquilo que tinham sido durante a investigação, ou seja, que estavam em patrulhamento quando viram o réu e o adolescente. Assim que eles notaram a viatura policial passaram a andar apressadamente, por isso os abordaram, sendo que com o réu havia uma sacola com as drogas e dinheiro. Cada um deles tinha consigo um telefone celular. O adolescente admitiu aos policiais que tinha mais dinheiro oriundo do tráfico em sua casa e os conduziu ao local, onde houve a apreensão de R\$ 1.700,00.

Esse valor foi apreendido pelos policiais militares, do mesmo modo que os dois telefones celulares, como consta do auto de exibição e apreensão de fls. 15/16. Não há elementos que indiquem que os policiais militares atuaram ilicitamente, por isso o depoimento que prestaram em juízo merece crédito, inclusive para sustentar a condenação do réu.

Bem verdade que foi determinada a perícia dos telefones celulares apreendidos, justamente para elucidar a questão da conversação, mas o laudo não foi apresentado. Cuida-se de ineficácia do Estado que não pode prejudicar a defesa do réu. Mas mesmo ausente essa prova, é possível compreender que restou bem comprovada a prática do crime de tráfico de drogas por parte do réu, pois se ele carregava consigo uma sacola com quantidade razoável de crack, na via pública, sem que sequer se desconfie de porte para uso próprio, a acusação merece prosperar. Em reforço a isso, cabe notar que a apreensão de tanto dinheiro com o adolescente que acompanhava o réu, sem origem conhecida, indica que eles estavam mesmo envolvidos com o tráfico.

Aliás, embora não tenha constado da denúncia que a menção expressa à qualificadora do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, é o caso de entendê-la presente porque a acusação é clara quanto à conjugação de esforços do réu e do adolescente para a prática do crime em tela. Como o réu se defende dos fatos, não do tipo penal indicado, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, essa

qualificadora deve ser incluída na acusação e acolhida na condenação.

A propósito disso, cabe mencionar, em atenção à jurisprudência do STJ, que o adolescente está plenamente identificado nos autos, com nome e demais dados.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena não há circunstâncias judiciais a serem consideradas, por isso fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena deve ser considerada a reincidência do réu, eis que definitivamente condenado por tráfico de drogas junto à 1ª Vara Criminal local em fevereiro de 2014 no processo n. 11.025-49.2013 (fls. 117 e 123). Por aplicação analógica do artigo 110 do Código Penal, elevo a pena em 1/3.

Na terceira fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06. Uma vez que o adolescente que praticou o crime com o réu tinha 17 anos de idade na época dos fatos, quase imputável, destarte, entendo que é o caso de elevar a pena a ser cumprida pelo réu no mínimo legal.

Não há causas de diminuição de pena na terceira fase, justamente porque o réu é reincidente.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) reincidente, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 770 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) Emerson Bonillo, como incurso(a) no artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade e não sobreveio fato que justificasse a decretação de sua prisão preventiva, poderá recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o réu não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 5 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA